

1501106-89.2021.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... 123/124, 124, 124 e 124 e uma por roubo - fls. 123) e ostenta social desajustada, voltada para a prática reiterada de crimes, em especial contra o patrimônio. Atendendo, ainda, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito fixo (a vítima não recuperou o celular, suportando considerável prejuízo), fixo a pena base acima do mínimo legal, em dois anos de reclusão e vinte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501106-89.2021.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501106-89.2021.8.26.0032

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALVARO EUZEBIO JUNIOR

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

/

V I S T O S.

ÁLVARO EUZÉBIO JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 09 de outubro de 2021, por volta das 11:15 horas, na Rua Barão do Triunfo, 1053, Bairro Paraíso, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, um telefone celular da marca Motorola, pertencente a Célia da Silva Rocha.

Recebida a denúncia (fls. 213), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação a fls. 238/241.

No decorrer da instrução foi ouvida a vítima e, após, interrogado o acusado (fls. 272/274).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que

o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos termos da denúncia, enquanto que a Dra. Defensora requereu o o reconhecimento da atenuante da confissão (ambos oralmente, a fls. 272).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

Com efeito, a materialidade da infração penal veio comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03 e pelo auto de avaliação de fls. 97.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do furto. Disse que estava embriagado no dia dos fatos e que realmente subtraiu o celular descrito na denúncia. Pelo que se recorda, vendeu o aparelho objeto do crime. Ingeriu bebida alcoólica voluntariamente. Já foi processado por crimes de furto.

E a confissão do acusado foi cabalmente confirmada pela prova oral produzida em Juízo.

De fato, ouvida em Juízo, a vítima disse que no dia dos fatos estava no interior de sua loja e saiu para entregar uma chave ao seu filho, deixando o celular sobre a mesa. Enquanto saía, viu que uma pessoa entrou na loja e perguntou sobre o preço de uma cadeira. Como seu marido estava chegando no estacionamento, deixou a loja mesmo assim. Logo que retornou percebeu que seu celular havia sumido e que o rapaz não estava mais no local. Não havia mais ninguém na loja além do rapaz, que saiu rapidamente da loja por uma porta enquanto ela saía pela outra. Reconheceu em juízo o réu como sendo a pessoa que entrou na loja no momento em que o celular sumiu.

Assim, há que se ponderar que, além da confissão do acusado, ainda vieram aos autos outros elementos de cognição a corroborar tal admissão, de sorte que o conjunto probatório forma um contexto robusto, confiável o bastante a ensejar a condenação.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Da análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu possui péssimos antecedentes criminais (onze condenações por furto - fls. 115/116, 116, 117, 118, 119, 121, 121/122, 123/124, 124, 124 e 124 e uma por roubo - fls. 123) e ostenta social desajustada, voltada para a prática reiterada de crimes, em especial contra o patrimônio. Atendendo, ainda, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito fixo (a vítima não recuperou o celular, suportando considerável prejuízo), fixo a pena base acima do mínimo legal, em dois anos de reclusão e vinte dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, observo que o réu é multirreincidente específico, possuindo dez condenações por crimes de furto geradoras de reincidência (fls. 108, 108/109, 109, 109/110, 111, 114, 118, 118/119, 119/120 e 120/121 - diversas das acima mencionadas), razão pela qual aumento a pena base em 1/2, totalizando, assim, três anos de reclusão e trinta dias-multa. Presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base em 1/6, totalizando, assim, dois anos e seis meses de reclusão e vinte e cinco dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras de reprimenda, torno definitiva a pena aplicada, calculada a de multa no patamar mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ÁLVARO EUZÉBIO JÚNIOR, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de dois anos e seis meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a vinte e cinco dias-multa, por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal ---é multirreincidente específico, como já visto---, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos e de conceder-lhe a suspensão condicional da pena.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, será o fechado, único recomendável ao caso.

O réu poderá recorrer em liberdade, posto que respondeu a este processo nesta condição.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P. I.C.

Araçatuba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA